

1500516-87.2022.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... b, do Código Penal, especialmente os maus antecedentes por delito de tráfico e o quantum fixado, deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Nos termos do art. 44, inciso I, do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da pena corporal ser superior a quatro anos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500516-87.2022.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500516-87.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2053756/2022 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 23229028 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

488/22/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2053756 - 04º D.P. LIMEIRA, 488/22/923 - 04º D.P. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE ROGERIO SILVA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

JOSÉ ROGÉRIO SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no art. 180, caput, e no art. 311, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, entre os dias 22 e 23 de fevereiro de 2022, por volta das 20h30min, na Rua Artur Réis, Jardim São Luiz, nesta cidade e comarca de Limeira, o acusado recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo HYUNDAI/HB20 1.0M UNIQUE, placas EOC-9767, cor prata, chassis 9BHBG51CAKP045231, sabendo ser produto de crime, de propriedade de João Gomes Barbosa.

Consta, ainda, que, no dia 23 de fevereiro de 2022, por volta das 20h30min, na Rua Artur Réis, nº 1299, Jardim São Luiz, nesta cidade e comarca de Limeira, o acusado adulterou sinal identificador do veículo automotor HYUNDAI/HB20 1.0M UNIQUE, placas EOC-9767, cor prata, chassi 9BHBG51CAKP045231, trocando para o emplacamento GBC-9D54.

Segundo o apurado, na data de 22 de fevereiro de 2022, por volta das 15h00min, na Rua José Faccione Filho, nº 32, bairro Jardim Glória, nesta cidade de Limeira, a vítima João Gomes Barbosa teve roubado, por pessoas até o momento não identificadas, seu veículo automotor HYUNDAI/HB20 1.0M UNIQUE, placas EOC-9767, cor prata, chassi 9BHBG51CAKP045231.

Algum tempo depois, os roubadores contrataram o denunciado para fazer o transporte do veículo para a cidade de Mogi Guaçu-SP. Ao receber o veículo, JOSÉ adulterou sinal identificador, modificando a placa dianteira para GBC-9D54. O denunciado assim agiu por saber que o veículo havia acabado de ser roubado e precisaria passar pelo sistema de monitoramento de câmeras existente nas saídas do município de Limeira.

Ocorre que, enquanto trocava a placa traseira do veículo, o denunciado foi visto por policiais militares, que tinham ciência do roubo ocorrido no dia anterior. Ao avistar a viatura policial, JOSÉ tentou evadir-se, mas foi abordado pelos policiais, que localizaram a chave do veículo HB20 em sua posse.

Em vistoria pelo carro, os policiais constataram que a placa dianteira estava instalada, mas a traseira estava parcialmente colocada. Em pesquisa na base de dados oficiais, os agentes públicos verificaram que as placas não condiziam com o veículo, além de possuir informações do roubo do referido carro e suas características. Em busca pessoal, os policiais encontraram, na carteira do denunciado, um CRLV com os dados do veículo de placas GBC-9D54.

A denúncia foi recebida em 25 de março de 2022 (fls. 114/115).

O réu foi citado em 10 de maio de 2022 (fls. 133) e apresentou defesa escrita às fls. 134.

Foi mantido o despacho de recebimento da denúncia (fls. 154/155).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e testemunhas, com interrogatório do acusado ao final (mídia).

Alegações finais escritas do Ministério Público (fls. 205/212) e da Defesa (fls. 228/230).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), fotografias (fls. 19/23), documento do emplacamento (fls. 24), auto de entrega (fls. 28), laudo pericial do veículo (fls. 157/162), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria igualmente é certa.

Em solo policial, o acusado reclamou de agressões físicas dos policiais que o prenderam e negou os fatos porque não ocorreu como os guardas falaram (fls. 08).

Em Juízo, o réu disse que tem 36 anos. Trabalha com serviços gerais. Chegou à cidade de Limeira para buscar o automóvel. Não sabia que o carro era roubado. A pessoa entregou a chave e documento a ele. Quando foi abrir a porta, chegou uma viatura. Saiu com a mão para cima. Foi agredido pelos guardas. Os policiais queriam acesso ao seu telefone celular. Foi levado a um galpão. Foi torturado. Chegou a desmaiar. Foi colocada arma de fogo na sua boca pelos policiais. Foi levado no balcão de desmanche. Passou pelo corpo de delito e reclamou de agressões. Não conhecia os policiais. Não trocava as placas do automóvel. Mora em Aguai/SP. Não tem qualquer vínculo com Limeira/SP. Tem antecedentes criminais. O rapaz que foi buscar o carro conheceu numa borracharia. Fez isso porque tinha dificuldade financeira, ganharia duzentos reais para buscar o automóvel. Nunca havia buscado qualquer veículo nessas condições. Não sabe se existe a borracharia ainda. Não conhece qualquer pessoa chamada Luciano (mídia).

Sua versão não convence.

Vejamos o teor da prova oral, contrária aos interesses do acusado.

A vítima João Gomes Barbosa disse que estava chegando à sua casa, abrindo a garagem e encostando o automóvel. De repente chegaram quatro pessoas, três estavam armados. Tiveram que entrar na residência. Eles queriam dinheiro. As chaves do veículo, celular e documentos foram subtraídos. Deu as chaves do automóvel. O carro não dava partida. O veículo foi quebrado. Depois eles foram embora na posse do automóvel. Os fatos ocorreram em 22/02/2022. O carro era novo. Fez a ocorrência. O automóvel foi achado no dia seguinte e estava em perfeito estado. Alguns bens não foram recuperados. Os roubadores queriam dinheiro para devolver o automóvel e mantiveram contato com os policiais. Os assaltantes faziam uso de máscaras. Não conhece o réu. No seu carro havia uma caixa de ferramentas que costumava usar no sítio. Na delegacia apresentaram fotografias e não reconheceu qualquer pessoa (mídia).

Em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima e de testemunhas, que nenhum interesse tem no deslinde da demanda, é de suma importância, pois narrando o proceder de estranhos, o único interesse delas é apontar os verdadeiros culpados e recuperar eventuais bens perdidos e não acusar inocentes.

“(...) Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Inaplicabilidade do denominado “princípio da insignificância” (...) RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Apelação 0000614-32.2017.8.26.0544; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

“Apelação - Furto qualificado - Autoria e materialidade bem comprovadas - Palavras coerentes e uniformes da vítima e testemunhas (...)Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação 1500443-59.2016.8.26.0536; Relator (a): Ivan Sartori; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bertioga - 1ª Vara; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).

O policial militar Leandro Salvador Atanzio disse que faziam patrulhamento de rotina, quando viram o veículo Hyundai HB20 pela Rua Artur Reis, com a tampa do porta malas aberto e o acusado agachado próximo a placa traseira. Quando se aproximaram com a viatura, o réu percebeu a presença policial, levantou-se rapidamente e tentou fugir. Rapidamente foi abordado. Em seguida, verificaram que a placa dianteira do veículo retornou um veículo Hyundai HB20, de Luís Antônio/SP,

sem queixa. O crime de roubo daquele bem móvel foi confirmado apenas com a pesquisa dos chassis do automóvel. Diante disso, questionaram o réu sobre o que ele fazia com aquele veículo. Daí ele disse que foi contratado por uma pessoa de Leme/SP, de nome Luciano Zanichelli, para levar aquele carro até a cidade de Mogi Guaçu. Segundo o acusado, a função dele era apenas de esfriar o veículo, ou seja, instalar emplacamento novo e com documentação nova, ambos fornecidos por Luciano, levar o carro até o local onde ele indicava. Disse o acusado que a cada três veículos que ele conduzia, ele ganhava um carro subtraído para fazer o que quisesse. Contou inclusive que foi trazido nesta cidade por Luciano e a esposa dele. Fizeram contato com o proprietário do veículo, que compareceu na delegacia. Diante de tais circunstâncias, foi dada voz de prisão. Acrescenta que José Rogério negou que subtraía veículos, alegando que a sua função era só levar o carro com a placa adulterada para os locais indicados por Luciano. Ele inclusive mostrou uma conversa com Luciano, no seu aparelho celular, via aplicativo WhatsApp, na qual Luciano foi cadastrado com o apelido João. O réu informou que fez o mesmo serviço com um outro carro, um GM Onix, cor branca, mas esse carro ele entregou para Luciano em um local que não quis dizer, dizendo apenas que estaria em um barracão abandonado ao lado do bairro Bartolomeu Grotta. No entanto, foram com ele até o local indicado e não encontraram o veículo. O acusado estava com ferramenta na mão dele no momento da abordagem. Nenhum dos policiais integra a Rota. A suspeita foi o réu afixando a placa atrás do veículo. Naquele dia havia várias ocorrências no plantão policial, daí a razão de demora na lavratura do flagrante (mídia).

O policial militar Gleberon Frank Moura Santos disse que faziam patrulhamento pela região quando viram o réu mexendo no emplacamento do automóvel. Ao ver a viatura, ele tentou fugir. Teve resistência física e tiveram que algemá-lo. Em revista pessoal localizou a chave do veículo. A placa traseira que ele estava mexendo tinha apenas um parafuso, ele trocava a placa. Viram que pelos chassis o automóvel era produto de roubo. Indagado, ele disse que apenas pegava o automóvel, trocava as placas e levaria para outra cidade. O automóvel seria levado a Mogi-Guaçu/SP. Outro veículo foi deixado em um barracão, mas nada foi encontrado. O carro estava estacionado na rua. Nenhum dos policiais integra a Rota. Os policiais William e Ronaldo não participaram dessa ocorrência. Não se recorda da pessoa indicada pelo réu como sendo a pessoa que esquentava os automóveis. O telefone celular foi mostrado voluntariamente pelo acusado. Não conhecia o réu. Não recorda se tinha caixa de ferramenta no interior do automóvel. O acusado segurava uma chave para troca da placa (mídia).

Ressalto que o depoimento de policiais militares neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada qualquer agressão, armação ou perseguição dos policiais, que não tinham qualquer motivo aparente ou concreto para incriminar injustamente o réu.

Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

“(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato

sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Passo a analisar os delitos separadamente.

Crime de receptação (artigo 180 do Código Penal).

No caso em tela, as circunstâncias revelam claramente a consciência do ilícito e o interesse no locupletamento indevido por parte do acusado. As evidências do caso concreto apontam o conhecimento do acusado José Rogério sobre a origem espúria do veículo automotor.

O delito de receptação restou evidenciado. O acusado sabia que o veículo era produto de crime, porque não possuía qualquer documentação que comprovasse a regularidade da coisa, de roubo ocorrido em data muito recente, além do acusado ter sido flagrado trocando o emplacamento do automóvel.

O denunciado, ao notar a presença dos policiais militares, tentou evadir-se do local, sem sucesso. Houve prisão em flagrante delito.

A Defesa, por outro lado, não indicou e comprovou motivos para uma falsa incriminação. Não demonstrou equívoco no flagrante e vício no resultado da persecução penal. Não apresentou explicação plausível para a conduta do denunciado e para a posse do bem móvel mencionado na inicial, a despeito de suas condições evidentemente espúrias, de sorte a refutar as evidências da ciência do crime antecedente.

É sabido que as evidências, quando harmônicas, são suficientes à comprovação do delito de receptação, sobretudo diante da especificidade do tipo penal e da dificuldade na apreensão do pensamento dos autores de crimes deste jaez.

A esse respeito, confira-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DE MOTOCICLETA – Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para a modalidade culposa – Descabimento – Materialidade e autoria incontestes – Dolo extraído do contexto em que se desenvolveram os fatos – Ausência de demonstração do alegado réu – Palavras dos policiais às quais se confere relevo probatório – Condenação incensurável (...). Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação 0008800-22.2015.8.26.0477; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 8ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Praia Grande - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/11/2017; Data de Registro: 13/11/2017).

“(...) RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADES E AUTORIAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. (3) TESTEMUNHO DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. (3) INDÍCIOS QUE EVIDENCIAM O DOLO PERTINENTE À ESPÉCIE CRIMINOSA. (4) CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO REAFIRMAM O DOLO DO RÉU. CONDENAÇÃO. (5) DOSIMETRIA FIXADA DE FORMA ESCORREITA, SEM QUALQUER REPARO. (6) REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. (8) RECURSO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO. (...) 2. A materialidade e a autoria foram comprovadas com relação ao crime de receptação dolosa. As circunstâncias do caso concreto comprovaram o dolo adequado à espécie. (...) 4. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a

conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG – Pleno – Voto Min. Cezar Peluso – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG – Pleno – Voto Min. Luiz Fux – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 838/842). 5. Receptação dolosa. Ciência da origem criminosa da "res". A circunstância do caso concreto, assaz comprometedora, leva à necessidade de demonstração da causa legitimadora da posse do réu, ônus do qual ele não se desincumbiu. Precedentes do TJSP (Ap. 0004535-08.2009.8.26.0470 – 4ª C – Rel. Des. Camilo Léllis – j. 28.03.17 – DO 30.03.2017; Ap. 0054334-09.2015.8.26.0050 – 9ª C – Rel. Des. Carlos Monnerat – j. 16.03.2017 – DO 22.03.2017; Ap. 0039045-65.2011.8.26.0506 – 9ª C – Rel. Des. Souza Nery – j. 17.02.2017 – DO 20.02.2017; Ap. 005535-26.2010.8.26.0050 – 3ª C – Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro – j. 14.02.2017 – DO 16.02.2017 e Ap. 0000341-70.2014.8.26.0443 – 15ª – Rel. Des. Camargo Aranha Filho – j. 15.12.2016 – DO 16.12.16). 6. Dosimetria fixada de modo escorreito, que não exige qualquer reparo. 7. Recurso defensivo que não comporta provimento” (TJSP; Apelação 0029065-46.2013.8.26.0564; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/01/2018; Data de Registro: 30/01/2018).

É justamente o que ocorre na situação em tela.

Todos os fatos acima descritos não constituem mera coincidência, mas convergem na demonstração da consciência da origem ilícita do bem pelo réu, não havendo sequer em se falar em desclassificação para a modalidade culposa.

A propósito, tratando-se de receptação, é dever daquele sob cuja responsabilidade foi encontrado o bem oriundo de crime recente apresentar justificativa plausível e verossímil para tanto, com suporte probatório mínimo, o que, no caso vertente não se constatou.

Pelo que se verificou do processado, todos os depoimentos e elementos colhidos evidenciam o dolo na posse do bem envolvendo o acusado. Não se cuidou de negligência deste réu, mas de ciência inequívoca da ilicitude, não se cogitando de eventual desclassificação para receptação culposa e, por conseguinte, de isenção de pena ou perdão.

O desconhecimento sequer teria o condão de desclassificar a conduta para modalidade diversa da constante da denúncia, em conformidade com o entendimento jurisprudencial que cito abaixo:

“É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em se cuidando do crime descrito no art. 180, “caput”, do Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do fato.” (TJSP; Apelação 0006148-10.2011.8.26.0562; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 6ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/08/2012; Data de Registro: 01/09/2012).

“Convém enfatizar, ainda, que, como automóvel estava na posse do apelante, cumpria-lhe trazer aos autos justificativa inequívoca e verossímil para esse fato jurídico, já que invertido o ônus da prova, não tendo ele, no entanto, se desincumbido disso. Em decorrência, fez transmutar em certeza a presunção de sua responsabilidade.”

(TJSP; Apelação 0005986-38.2007.8.26.0050; Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2012; Data de Registro: 12/03/2012).

Todos os elementos probatórios harmonizam-se, inclusive aqueles obtidos na fase judicial, de modo que o magistrado pode utilizá-los na formação de seu convencimento.

Por todo o exposto, diante das provas convincentes obtidas ao longo de toda a persecução e que não foram rechaçadas por qualquer subsídio concreto, é de rigor a condenação do acusado no crime de receptação.

Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311 do CP).

A prova colhida também é suficiente para imputar ao acusado a prática do crime de adulteração do sinal de identificação do veículo automotor.

Com efeito, o réu foi surpreendido na prática deste ato e foi produzida prova apta a vinculá-lo à prática dos verbos previstos no tipo penal do artigo 311 do CP (adulterar ou remarcar).

Não bastasse ter ciência da origem ilícita do veículo, o réu foi preso em flagrante quando tentava trocar o emplacamento do automóvel, tendo ao seu lado uma caixa de equipamentos costumeiramente utilizados nessa empreitada criminoso, além do emplacamento falso.

As testemunhas ouvidas em Juízo corroboram a versão acusatória. Suprimir emplacamento de veículo é fato típico previsto no artigo 311 do Código Penal, já que o referido numeral é um dos sinais identificadores do automóvel.

Por fim, rejeito a tese defensiva de erro de proibição, uma vez que, nos termos do art. 21 do Código Penal, o conhecimento da lei é inescusável e, no caso em apreço, o réu tinha plenas condições de entender o caráter ilícito de sua conduta e de se comportar como tal.

Demonstrada a procedência da imputação, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Crime de receptação.

Em relação ao crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, considerando que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, eis que portador de maus antecedentes (cf. Autos nº 0017548-44.2008.8.26.0362 – fls. 44/45), fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, isto é, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a reconhecer.

Não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena, de modo que torno essa pena definitiva.

Crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Quanto ao crime previsto no artigo 311, caput, do Código Penal, considerando que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, eis que portador de maus antecedentes (cf. Autos nº 0017548-44.2008.8.26.0362 – fls. 44/45), fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, isto é, 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a reconhecer.

Não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena, de modo que torno essa pena definitiva.

Presente o concurso material de delitos, somo as penas, que totalizam 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Fixo a pena de multa no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica do réu.

Em consonância com o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, alínea b, do Código Penal, especialmente os maus antecedentes por delito de tráfico e o quantum fixado, deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Nos termos do art. 44, inciso I, do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da pena corporal ser superior a quatro anos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar JOSÉ ROGÉRIO SILVA, qualificado nos autos, às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no seu menor valor, como incurso nos artigos 180, caput, e 311, caput, na forma do artigo 69 (concurso material de delitos), todos do Código Penal.

Não haverá substituição por penas restritivas de direito.

Como o réu respondeu ao processo em liberdade, poderá recorrer nesta condição.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual ora concedida.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.
P.R.I.

Limeira, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA